

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 경 고 · 주 의 요 구

일련번호 2024-□◎⊖○■●-007

제 목 전자공개수의계약 물가조사 등 계약업무 내부통제 부적정

관계부서 □◎⊖○■●

조치부서 □◎⊖○■●

내 용

1. 업무개요

회사는 공공기관으로서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다), 「계약예규」, 「계약관리규정」 등에 따라 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있다. 또한, □◎⊖○■● ♣」♣는 「직제 규정시행세칙」에 따라 각종 용역과 공사 시공에 필요한 자재·공기구·장비 소요 판단 후 계약담당부서에 구매요청하고, 계약담당부서는 구매요청부서의 계약의뢰 내용을 검토하고 요청받은 계약 건에 대하여 「국가계약법」, 「계약관리규정」 등 관련 규정과 절차를 준수하여 계약업무를 수행하고 있다.

2. 전자공개수의계약 가격조사 미흡

가. 판단기준

「국가계약법 시행령」 제9조, 「계약관리규정」 제2장 제2절과 「계약업무 수행관련 유의사항 재강조」(◆㉔-4830, 2019. 8. 26.)에 따라 계약담당자는 계약체결 전 원가계산에 의한 가격, 거래실례 가격, 공급자의 제시가격 등의 가격조사를 통해 해당 계약목적물 가격의 적정성을 검토하여 예정가격을 결정 함으로써 회사 예산이 낭비되는 일이 없도록 노력하여야 한다.

또한, 「계약관리규정」 제23조 제1항에 따라, 계약담당자는 구매요청서를 접수하면, 1. 품명, 규격의 일치 여부, 2. 조달구분의 적정 여부, 3. 구입예산 및 자금의 조치 여부, 4. 납품장소 및 요청납기의 합리성 여부, 5. 요구사항, 제작규격, 설계서의 첨부 및 결함 여부, 6. 제22조 제2항의 규정에 의한 계약 의뢰 관련 서류 제출 여부, 7. 기타 계약조건의 타당성 및 경제성을 검토하고, 같은 규정 제23조 제2항에 따라, 검토결과 미비하거나 불합리한 점이 있을 때에는 즉시 구매요청문서를 요청부서로 반송하여 보완 또는 시정하도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □◎⊖○■●는 감사대상기간 중 21건의 물품계약을 전자공개수의 계약으로 체결하면서 예정가격 결정을 위한 견적서를 징구할 때 2부 이상의 견적서를 징구하고 해당 계약목적물 가격의 적정성 여부를 검토하여 회사 예산이 낭비되지 않도록 해야 함에도, 구매요청 시 첨부된 견적서를 활용하거나 조달요청부서의 구입 신청서 단가를 그대로 적용하는 등 가격조사를 실시하지 않고 전자공개수의계약 절차를 진행하였다.

[표 1] 전자공개수의계약 가격조사 미실시 내역

(단위 : 원)

연번	계약일자	계약내역	구매요청 금액	가격조사 업체	가격조사 금액	계정과목	가격조사 미실시 사항		
							구매요청과 동일견적서	조달요청부서 구입신청서	전자공개 수의계약 입찰비교표
1	***	***	***	***	***	공구와기구			해당
2	***	***	***	***	***	공구와기구	해당		
3	***	***	***	***	***	기타잡자재비		해당	
4	***	***	***	***	***	기타잡자재비			해당
5	***	***	***	***	***	기타잡자재비			해당
6	***	***	***	***	***	기타잡자재비			해당
7	***	***	***	***	***	기타잡자재비			해당
8	***	***	***	***	***	기타잡자재비			해당
9	***	***	***	***	***	기타잡자재비			해당

연번	계약일자	계약내역	구매요청 금액	가격조사 업체	가격조사 금액	계정 과목	가격조사 미 실시 사항		
							구매요청과 동일견적서	조달요청부서 구입신청서	전자공개 수의계약 입찰비교표
10	***	***	***	***	***	기타잡자재비			해당
11	***	***	***	***	***	기타잡자재비			해당
12	***	***	***	***	***	기타잡자재비			해당
13	***	***	***	***	***	기타잡자재비			해당
14	***	***	***	***	***	기타잡자재비	해당		
15	***	***	***	***	***	소모품비/공구		해당	
16	***	***	***	***	***	소모품비/공구			해당
17	***	***	***	***	***	소모품비/공구			해당
18	***	***	***	***	***	소모품비/공구			해당
19	***	***	***	***	***	소모품비/안전장구			해당
20	***	***	***	***	***	외주비/주방기기			해당
21	***	***	***	***	***	임차료/기타			해당

자료) SAP MM시스템 자료 및 □○●■● 제출 자료 재구성

또한, 위 [표 1] 전자공개수의계약 가격조사 미 실시 내역 중 ‘***’ 계약
건은 계약담당자가 구매계획 수립 시 구매요청서의 검토 없이 추정단가
를 확정하여 계획을 수립하였다.

[표 2] ‘***’ 구매계획 수립, 가격조사 미흡 내역 (단위 : 원)

연번	품목명	규격	단위	수량	추정 단가	추정 금액 (A)	추정금액 / 가격조사 금액		추정금액 재산출 (B)	차이 (C=A-B)
							***	***		
1	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
12	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
68	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
69	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
70	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
71	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
108	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
171	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
합계						***	***	***	***	***

자료) SAP MM시스템 자료 재구성

따라서 추정금액 산출 오류와 가격조사 미실시로 인해 회사 예산 ***원(수의시담률 87.48% 적용 시, ***원)이 낭비될 위험을 초래하였다.

3. 수의시담 절차 미준수

가. 판단기준

「계약업무 실무매뉴얼(1000-QM-HB003)」Ⅲ. 계약방법 결정 ③ 계약의 방법 4. 수의계약 차. 수의시담에 따라, 아래 [그림 1]과 같이 수의계약 업무처리를 하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 수의시담(가격협상) 절차

시담일시	계약상대자가 수의시담요청 시 요구한 서류를 구비하여 제출한 경우에는 당초 정한 수의시담일(시담 연기된 경우에는 그 변경된 날)에 수의시담을 실시한다.
계약조건 승낙	계약담당자는 계약상대자에게 물품구매(제조)계약 일반조건 및 특수조건과 구매규격(시방)등 주요사항을 숙지하게 하고 이를 승낙 받은 후에 수의시담을 실시한다.
시담자격 확인	계약담당자는 수의시담 전에 시담에 참가한 자의 시담자격을 확인하여야 하며, 대리인의 경우에는 위임장에 의하여 확인한다.
시담실시	- 계약담당자는 시담상대자가 제출한 시담서상의 가격이 예정가격 이하인 경우에는 시담이 성립되었음을 선언한다. - 시담서상 가격이 예정가격을 초과한 경우에는 다시 시담서를 받아 예정가격 이하 여부를 확인한다.
결과보고	수의시담이 성립된 경우에는 그 결과를 계약담당부서장에게 보고한다.

자료) 「계약업무 실무매뉴얼(1000-QM-HB003)」 발췌 재구성

이와 더불어, 「계약관리규정」 제16조(가격 및 납기의 조정) 제2항에 따라 수의시담 시 제시하는 납기가 계약요청부서의 소요납기와 다른 경우, 계약담당자는 견적자(시담자) 및 계약요청부서와 협의하여 납기를 조정하여야 한다.

따라서, 계약담당자는 수의시담 대상자로부터 명확한 가격, 납기 제의사항이 기재된 「계약업무처리규정」 기준14. 계약표준서식 별표 9의 수의시담서를 징구 받아 계약조건 승낙을 확실히 하여야 하며, 관련 서류는 편철과 ERP 시스템에 등록 관리하여 계약사무의 투명성, 공정성을 확보하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □○●○■●는 감사대상기간 중 체결한 수의계약 중 아래 [표 3]과 같이 총 ***건에 대해 계약상대자와 수의시담을 진행하면서 수의시담서를 제출받지 아니하고 사업소 관행이란 이유로 계약담당자가 계약상대자와 유선상으로 구두 협의하여 진행하였다.

[표 3] 수의계약 수의시담 미실시 명세

(단위 : 건)

연도	수의계약체결 건수			수의시담 미실시 건수			비고
	전자조달시스템	ERP MM시스템	합계	전자조달시스템	ERP MM시스템	합계	
2022	***	***	***	***	***	***	
2023	***	***	***	***	***	***	
2024	***	***	***	***	***	***	
합계	***	***	***	***	***	***	

자료) SAP MM시스템 자료, □○●○■● 제출 자료 재구성

4. 소액물품거래 기본계약제도 준수 미흡

가. 판단기준

「소액물품거래 기본계약제도¹⁾ 시행기준 개정 및 유의사항 알림」(◆㉔㉔-840, 2018. 2. 2.)에 따라, 계약담당자는 기본계약 체결 필수 서류²⁾를 구비하여 별도 편철 관리하고, 기본계약서 사본은 ERP 시스템(공급업체추가관리)에 등록 관리하여야 한다.

그리고, 기본계약 유효기간(계약체결일로부터 1년) 만료 전 ‘소액물품거래 기본계약서’(이하 ‘기본계약서’라 한다) 갱신 후 보관 및 첨부를 철저히 하여야 한다.

또한, 「국가계약법」 제11조 제2항에 따라, 계약담당공무원과 계약상대자가 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정되므로, 기본계약서에 계약상대자가 기명하고 날인하였는지 확인하여야 한다.

1) 계약업무 수행시의 편의성을 제고하고 각종 물품의 적기 조달에 기여하고자, 소액물품거래(건당 추정가격 300만 원 미만의 물품의 구매, 제조, 가공, 수리 등의 계약)에 대한 계약 체결시 개별 건마다 계약상대자의 인감 날인하는 불편함을 해소하기 위해 계약상대자와의 기본계약 체결 후 구매자의 개별계약서(주문서) 교부 및 계약상대자의 수락으로 계약이 성립되는 제도

2) ① 사업자등록증명원, ② 인감증명서, ③ 사용인감계, ④ 위임장(대리인의 경우), ⑤ 조세포탈 유무 확인 서약서, ⑥ 계약보증금 지급각서, ⑦ 하자보증금 지급각서, ⑧ 청렴계약 이행각서, ⑨ 품질보증 이행각서, ⑩ 대가지급 기한연장 합의서(계약상대자 선택 사항)

이와 더불어, 계약담당자는 기본계약서에 기명하고 날인할 때에는 「문서 규정」 제38조(공인의 종류 및 규격) 제1항에 따라 [별표5]의 사용범위에 맞는 사용인감 “나”호로 날인하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □◎⊖○■●의 소액물품거래 기본계약제도 준수 여부 점검한 결과 아래 [표 4]와 같이 2023년도에 체결한 기본계약서 중 총 20건을 회사 사용인감 “나”호로 날인하여야 함에도 사업소 직인으로 날인하였고, 계약상대자 측에서 무기명이면서 인감 날인을 누락(1건)하거나 인감 날인만 누락(1건)한 건이 확인되었다.

한편, 2024년도의 경우, 2023년도에 체결한 기본계약서 적용 대상 업체와 해당 기본계약서 만료일 전 신규 계약을 체결한 후 ERP 시스템에 반영하여 소액물품거래 기본계약제도의 취지를 준수하였어야 하나, 실지감사기간 중 ERP 시스템에 기본계약서와 관련 서류를 등록·반영하는 등 업무처리에 미흡하였다.

[표 4] 2023년도, 2024년도 소액물품거래 기본계약서 체결 및 시스템 등록 명세 (단위 : 건)

연번	계약상대자명	2023년도				2024년도		
		계약일자	ERP 등록일자 (정보 수정)	계약서 기명, 날인		계약일자	ERP 등록일자 (정보 수정)	ERP 등록 이전 계약체결 건수
				한전KPS	계약상대자			
1	***	***	***	***	***	***	***	***
2	***	***	***	***	***	***	***	***
3	***	***	***	***	***	***	***	***
4	***	***	***	***	***	***	***	***
5	***	***	***	***	***	***	***	***
6	***	***	***	***	***	***	***	***
7	***	***	***	***	***	***	***	***
8	***	***	***	***	***	***	***	***
9	***	***	***	***	***	***	***	***
10	***	***	***	***	***	***	***	***
11	***	***	***	***	***	***	***	***
12	***	***	***	***	***	***	***	***

연번	계약상대자명	2023년도				2024년도		
		계약일자	ERP 등록일자 (정보 수정)	계약서 기명, 날인		계약일자	ERP 등록일자 (정보 수정)	ERP 등록 이전 계약체결 건수
				한전KPS	계약상대자			
13	***	***	***	***	***	***	***	***
14	***	***	***	***	***	***	***	***
15	***	***	***	***	***	***	***	***
16	***	***	***	***	***	***	***	***
17	***	***	***	***	***	***	***	***
18	***	***	***	***	***	***	***	***
19	***	***	***	***	***	***	***	***
20	***	***	***	***	***	***	***	***

자료) SAP MM시스템 자료, □◎⊖○■● 제출 자료 재구성

관계부서 의견 □◎⊖○■●는 전자공개수의계약 물가조사 등 계약업무 전반에 관하여 내부통제가 미흡했던 점을 인정하고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장은 공사·용역 경쟁계약 적격심사 업무(No.005)와 전자공개수의계약 물가조사 등 계약업무 내부통제를 부적정하게 한 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

② □◎⊖○■●장은 전자공개수의계약 물가조사 등 계약업무 내부통제를 부적정하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정·주의)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
□◎⊖○■●	주임	WYY	계약담당	2021. 7. 1 ~ 2022. 9. 25 2023. 2. 27. ~ 현재	전자공개수의계약 물가조사 등 계약업무 내부통제 부적정	기조치 No.005
□◎⊖○■● (現 ○☆♠△▼)	주임	BII	계약담당	2022. 9. 26 ~ 2023. 2. 26	전자공개수의계약 물가조사 등 계약업무 내부통제 부적정	주의